



השיעור מתקיים
בכל יום ראשון בשעה 20:15
בבית המדרש 'חזון דעת' רחוב אנסי 1 ירושלים

השיעור השבועי של מו"ר הגאון הגדול
רבי דוד יוסף שליט"א

מיום א' י"ט אדר א' תשפ"ב

עורך ראשי: הרב אריאל סגרון

גליון 139

פרשת ויקהל- שקלים

ממצוא חפצך וממכר דבר (ה)

נושאי השיעור: לעשות קניין בשבת במקום מצות ישוב ארץ ישראל | מקח וממכר בשבת | אמירה לגוי במקום של צער בעלי חיים | מלאכה דרבנן לצורך חולה | שבות דשבות על ידי ישראל | טלטול בשינוי בכרמלית | איסור צער בעלי חיים | ביטול כלי מהיכנו | כתיבה בלשון הקודש וכתיבה לעזוית בשבת | שהות מרן זיע"א במצרים | מוסיף באיסורים | כתיבה בבתי החולים בשבת | שותפות עם גוי בעבודה בשבת

הוא מדרבנן שמא יבוא לכתוב, לא התירו במקום מצוה.

וזה ביאור דברי בעל המשפט צדק, שמכיון שהאיסור הוא שמא יכתוב, ממילא זה שבות במקום מצוה, ואמנם חכמים התירו אמירה לגוי לצורך מצות ישוב ארץ ישראל, אך שהיהודי בעצמו יעשה קניין, וכל שכן לטלטל מוקצה כגון להביא לגוי את הכסף לא התירו. ודבריו הובאו להלכה בכנסת הגדולה ועולת שבת, וכן במגן אברהם (פ"ט פ"א ס"ק י"ח) ועוד אחרונים.

ג. משמעות דברי הרמב"ם ומרן השלחן ערוך להקל

יש כמה אחרונים המדייקים מלשון הרמב"ם שמשמע שהקנין היה בשבת על ידי היהודי, ויש לשאול על כך למה זה יהיה מותר, הרי לשיטתו איסור מקח וממכר הוא שמא יבוא לכתוב, והלא שבות דרבנן אסרו גם במקום מצוה. ובאמת שהקושיה מתחזקת שהרי 'תנוק ללמדו ספר', יש ילד קטן ורוצה לשולחו לרב תלמיד חכם שילמד אותו, שמותר לדבר עם הרב על כך בשבת. אבל לא לדבר מענייני התשלום. והטעם לכך, הוא משום שמא יכתוב. וכך פוסק מרן השלחן ערוך (פ"ט פ"א ס"ק י"ח), וכדעת הרמב"ם, ה"ר"ן והמהר"ם מרוטנבורג, ועוד הרבה פוסקים שסוברים שלהזכיר כסף אף לצורך מצוה אסור. ואם כן כיצד יתכן שלדבר על השכר אסור לצורך מצוה אבל לעשות קניין בפועל מותר.

אולם אפשר ליישב בפשיטות, שכשם שאסור לומר לגוי באופן כללי לעשות מלאכה דאורייתא גם במקום מצוה, אך משום מצות ישוב ארץ ישראל התירו, כן הוא הדין מקח וממכר לצורך ישוב ארץ ישראל, למרות שהיהודי עושה בעצמו איסור דרבנן.

ד. ביאור נוסף בדברי המשפט צדק

יש שרוצים לבאר את דברי המשפט צדק ודעימיה באופן אחר. שבאמת חכמים התירו אמירה לגוי לכתוב בשבת בשביל מצות ישוב ארץ ישראל, אך במקח וממכר הדין הוא שונה, משום שאמירה לגוי זה רק אמירה ואין בה כל פעולה, מה שאין כן מקח וממכר בשבת הוא פעולה.

ה. ההבדל בין שבות דאמירה לגוי לשאר שבותים

אכן הנושא הזה אם אמירה לגוי זה שבות שהיא יותר קלה משאר איסורים דרבנן מחמת שאינו עושה פעולה כלל, זה שרוי במחלוקת.



א. מעשה קנין לצורך מצות ישוב ארץ ישראל

בשיעור הקודם דיברנו בעניין רכישת בית בארץ ישראל בשבת, וזאת על ידי שהגוי כותב. רבותינו האחרונים דנים, שהנה מצד אחד רואים שחכמים התירו לומר לגוי לעשות מלאכה דאורייתא של כתיבה. כלומר באופן רגיל כאשר אין זה במקום מצוה, אסור בשבת לומר לגוי לעשות מלאכה מהתורה. וזה איסור דרבנן 'שבות'. אך במקום מצות ישוב ארץ ישראל התירו. והנידון הוא, מה הדין לגבי הקנין שעושה היהודי בעצמו. כלומר באופן שכל העניין התחיל בשבת, ויש גוי שיכתוב, מאידך גיסא, היהודי צריך לעשות קנין בכדי להחיל את בעלותו על הקרקע. אם מותר לעשות קנין בשבת לצורך מצות ישוב ארץ ישראל, או שמא שכל ההיתר הוא רק לגבי אמירה לגוי.

ב. טעם איסור מקח וממכר בשבת

יש בזה מחלוקת, בשו"ת משפט צדק (ח"א סי' נ"א) [שו"ת קדמון, ומחברו חי מעט לאחר תקופת מרן השלחן ערוך] מחמיר בזה. וביאור דבריו, שלדעתו שונה הוא דין קנין בשבת מאמירה לגוי. שהנה אסור לעשות מקח וממכר בשבת, וברש"י במסכת ביצה מובא שתי טעמים לכך. א. שהוא משום שנאמר 'ממצא חפצך' - חפצך אסורים. ב. שחששו חכמים שמא יבואו לכתוב את העסקה. למעשה הרמב"ם כתב להדיא כהפירוש השני, שהאיסור הוא משום שמא יכתוב.

ויש הבדל גדול בין הפירושים. שהנה אם המקח וממכר הוא לצורך מצוה, כגון שמסכם עם סופר סת"ם לכתוב לו תפילין בשבת, שזה צורך מצוה, וכמו כן אם רוצה לרכוש בשבת דבר מאכל לעגן עליו את השבת, זה תלוי בשינוי הפירושים. אם הטעם הוא משום שכתוב 'ממצא חפצך', לכאורה צריך להיות מותר, משום שהגמרא במסכת שבת (נ"א.) אומרת: 'חפצך אסורים, חפצי שמים מותרים', ובמקום מצוה צריך להיות מותר. מאידך גיסא, אם טעם האיסור הוא מחמת גזירת חכמים שמא יכתוב, אם כן גם במקום מצוה, חכמים לא התירו את גזירותיהם. הנה חכמים אסרו לרכב על גבי בהמה בשבת, וכי אם רוצה לרכב כדי לשמוע שיעור תורה, יהיה מותר? ודאי שלא. וכך כותב המגיד משנה, וכמעט כל הראשונים מסכימים כן, שלא התירו שבות במקום מצוה. ומה שהתירו זה אמירה לגוי במלאכות דרבנן שזה שבות דשבות. ולפיכך גם מקח וממכר שאיסורו

ולהלכה, מותר לומר לגוי לעשות חוזה בשבת משום מצות ישוב ארץ ישראל, ואם לא עשו קנין מערב שבת, מותר בשבת לעשות קנין, כן הוא לדעת מרן השלחן ערוך (סי' טז). לגבי טלטול מוקצה זה אסור.

ח. בהמה שנפלה לבור בשבת

יש דוגמא שבטלטול מוקצה החמירו, כתוב בשלחן ערוך, וכן איתא בגמרא, לגבי בהמה שנפלה לבור שלמרות שיש כאן צער בעלי חיים, ואף אם ימותו שם, לא התירו לטלטל מוקצה בידים. למרות שאיסור צער בעלי חיים הוא דאורייתא כך סוברים רוב הפוסקים, וכן משמע בשלחן ערוך שהלכה כמאן דאמר צער בעלי חיים דאורייתא, אבל לא התירו בזה טלטול מוקצה. אכן יש מתירים, אבל להלכה אנחנו מחמירים במוקצה.

מאידך יש פתרון אחר לזה, והוא לזרוק לבור דברים המותרים בטלטול בשבת, כגון כרים וכסתות, והבהמה עולה עליהם וכך יכולה לצאת. אכן יש בעיה בזה, שהרי הכרים והכסתות הללו צריך לכבסם, ובשבת כבר לא יהיו ראויים לשימוש, והרי זה ביטול כלי מהיכנו, מבטל את הכרים והכסתות משימוש. אך יש לומר שבביטול כלי מהיכנו שהוא דרבנן התירו חכמים משום צער בעלי חיים. וכך כותב הרמב"ן שביטול כלי מהיכנו זה דרבנן קל יותר לכן התירו חכמים. ומכל האמור רואים שבהלכות שבת, שיש איסורים דרבנן שהתירו ויש שלא התירו, ואי אפשר להשוות את כל השבותרים.

ט. כתיבה בלשון הקודש וכתיבה לועזית

עוד יש לדון בעניין זה הוא לגבי כתיבה בשבת על ידי גוי, אם יש הבדל בין כתיבה בלשון הקודש, כתיבה אשורית, לבין כתיבה לועזית. אם איסורה הוא רק מדרבנן, או שהיא ככל כתיבה האסורה מהתורה. ויש בזה מחלוקת, שיטת האור זרוע (ח"ב סימן עו וסימן פד), שדוקא כתב של לשון הקודש אשורי, היינו כתב של סת"ם, אפילו בלי תגים, אסור מן התורה. וכן כתיבה יוונית [ושם הוא מבאר למה יוונית]. אבל שאר כתיבה לועזית, האיסור הוא רק מדרבנן. האור זרוע כתב את שיטתו לעניין חומרא ולא לעניין קולא, שמה דאיתא בגמרא שהתירו לומר לגוי לכתוב לצורך ישוב ארץ ישראל היינו רק בכתיבה לועזית שהיא אסורה רק מדרבנן, ולא בכתיבה אשורית. ואז האמירה לגוי היא לעשות מלאכת איסור דרבנן. וזה שבות דשבות ולכן התירו. והרמ"א פסק כדברי האור זרוע. וכותב על דברי מרן השלחן ערוך (סי' טז) "מותר לקנות בית בארץ ישראל מן הגוי בשבת וחיותם ומעלה בערכאות". הגה "בכתב שלהם דאינו אסור רק מדרבנן". ביאור הדברים, שהאור זרוע סבר שמצות ישוב ארץ ישראל אינה עדיפה על שאר מצוות. ואילו כוונת הגמרא, ששבותר דשבות במקום מצוה מותר בכל המצוות.

י. האחרונים חלקו על הרמ"א בזה

המשנה ברורה (שם בביאור הלכה ד"ה בכתב) מאריך להוכיח נגד האור זרוע, למרות שהרמ"א פוסק כמותו, אך מביא שכמעט כל הפוסקים חולקים על האור זרוע. רש"י (שבת קג. ד"ה בכל) כותב בפירוש שכתבת שתי אותיות זה בכל לשון. וכמו כן מוכח מהרמב"ם (פי"א מהלכות שבת ה"י), והרבה פוסקים מוכיחים כן מהרמב"ם שהאיסור הוא בכל לשון. והנה, מכללות הפוסקים לא נראה שסברו כאור זרוע. להיפך, הרי שיטת בעל העיטור (שער ג מט.) להתיר אמירה לגוי לעשות דאורייתא, ויסוד שיטתו היא שהנה התירו לומר לגוי לכתוב לצורך מצוה, ורואים שסבר שמדובר כאן בכתיבה דאורייתא. וכל הראשונים שחולקים עליו טוענים שמצות ישוב ארץ ישראל היא שונה, ולכאורה למה לא אמרו שהיתר הוא רק בכתיבה לועזית שהיא דרבנן? רואים שהראשונים סברו שכתבה לועזית היא אסורה מהתורה, ומצות ישוב ארץ ישראל היא שונה משאר המצוות שבה התירו. וכך היא דעת רובא דרובא מהראשונים.

יא. שיטת האור זרוע אינה יחידה

המשנה ברורה שם כותב ששיטת האור זרוע היא סברה יחידה, אבל האמת שמתברר לא כן. שהנה בהגהות מיימוניות [תלמיד מהר"ם מרוטנבורג, חברו של הרא"ש] מביא בשם רבינו שמחה [אחד הראשונים הקדמונים] שסבר כן. וכמו כן מובא בספר ראבי"ה כשיטת האור זרוע. [הראבי"ה היה רבו של האור זרוע] הראבי"ה כותב כן בשם אביו, רבינו יואל, רואים שזו לא סברה יחידה. אולם מאידך גיסא אין מקום לסמוך ולנהוג כן נגד רש"י, הרמב"ם,

ועיקרה נמצא בביאור הסוגיה בעירובין (ס"ה) כיצד לבאר את הסוגיא שם, אם אמירה לגוי נקרא שבות דלית ביה מעשה. המהר"ם מרוטנבורג כותב בפירוש שאמירה לגוי קל יותר משאר שבותים משום שזה שבות דלית ביה מעשה, לכן כותב להלכה שמותר בשבת לומר לגוי לחלוב את הפרות. וכך אכן נפסק להלכה, שמותר לומר לגוי לחלוב את הבהמה בשבת משום צער בעלי חיים. שכאשר הבהמה יש לה הרבה חלב היא מצטערת מזה. מאידך גיסא, לא מתירים ליהודי לחלוב את פרותיו בשינוי, משום שחליבה היא איסור דאורייתא, זה 'מפרק' וזו תולדה ד'דש'. [אמנם יש בזה מחלוקת מהי המלאכה, אך כך נקטו רוב הפוסקים] ורואים שלמרות שיש כאן צער בעלי חיים לא התירו בשינוי, אך באמירה לגוי התירו. ורואים להדיא שאמירה לגוי קל יותר משאר שבותים.

עוד רואים כן, בעניין אמירה לגוי לצורך חולה שאין בו סכנה. שחכמים התירו, אפילו במלאכה דאורייתא. דאיתא בגמרא בשבת (ק"ט), וכן פסק מרן השלחן ערוך (סימן ט"ז ס"ח) שמותר לומר לגוי לעשות אפילו מלאכה דאורייתא לצורך חולה לא מסוכן. מאידך, האם מותר ליהודי לעשות בעצמו מלאכה דרבנן לצורך חולה, כגון בשינוי וכיו"ב? יש בזה מחלוקת, הרמב"ם מתי, כיון שסובר שזה ממש כמו אמירה לגוי ואין חילוק ביניהם. אבל הרמב"ן סובר שלא התירו. ובדעת הרמב"ם עצמו יש אומרים שמה שהיהודי רשאי לעשות בשינוי היינו רק במלאכה דרבנן, אולם יש אומרים שההיתר הוא גם במלאכה דאורייתא.

ו. נשיאת מפתח בשבת במקום שאין עירוב

למסקנת הדברים אין לחלק בין אמירה לגוי לבין שבות דשבות על ידי ישראל. ודוגמא לדבר, אדם שנמצא במקום שאין בו עירוב, כגון בחו"ל שברוב המקומות אין עירוב, וצריך להעביר את המפתח, לאשכנזים יש פטנט של חגורה, מעבירים את המפתח בחגורה. אבל לדעת מרן הבית יוסף אסור להעביר את המפתח בחגורה, אפילו שעושה את זה באופן שהמפתח עצמו סוגר את החגורה. כל שכן מה שיש כאלו הקושרים את המפתח עם גומיות, הרי בימות החול לא ילך עם החגורה הזו, זה נראה מוזר. והפתרון הוא, לשאת את המפתח בשינוי. כגון להניחו בכובע או בגרביים, שאז זו מלאכת הוצאה בשינוי, זה דרבנן אחד, ועוד, הרי הרבה פוסקים סברו, שאין רשות הרבים בזמן הזה, והרחובות שלנו יש להם דין כרמלית, וזהו צד נוסף לומר שזה דרבנן, אבל יש חולקים בזה וסוברים שיש רשות הרבים בזמן הזה. ואכמ"ל. ויש צד נוסף להקל שזה מדרבנן בלבד, שיקח את המפתח מרשות היחיד לרשות היחיד, וברשות הרבים לא יעצור כלל, וממילא אינו נקרא הנחה, וזו הוצאה האסורה רק מדרבנן. וכך סוברים רוב הראשונים. שמהתורה האיסור הוא רק אם זה עקירה מרשות היחיד והנחה ברשות הרבים, או להיפך, אבל אם העקירה היא מרשות היחיד וההנחה ברשות היחיד, לדעת רוב הפוסקים זה אסור רק מדרבנן. אשר על כן זה נקרא שבות דשבות על ידי ישראל. וזו מחלוקת גדולה בראשונים ואחרונים. אמנם יש ראשונים שאוסרים, אך הרמב"ם מתי, וכן דעת מרן השלחן ערוך. וכן כתב בביאור הגר"א.

הרמ"א (סימן ט"ז) מדבר על הוצאה, כגון אדם הנמצא באיזה מלון קטן, אכסניא של גויים, ושיש ברשותו כסף, ואם ישאר שם לשומרו, הרי כל היהודים הולכים להתפלל והוא נשאר שם, הגויים יבינו שיש ממון רב ברשותו, הוא רובץ על הכסף שלו, זה יכול להיות אפילו פיקוח נפש, מאידך לצאת ולהשאיר את זה יגנובו לו את זה, ורוצה לתפור את הארנק לבגד מערב שבת, שזו הוצאה בשינוי, שמותר. ומקורו הוא ברבינו יונה בספר איסור והיתר. ושם ניתן לראות שבאמת הרמ"א מתי גם שבות דשבות על ידי ישראל, וכך היא דעת מרן השלחן ערוך. אי לכך, כאשר יש מצב ואדם צריך לטלטל במקום שאין עירוב, שעליו לטלטל בשינוי, ובדרך עליו ללכת ולא לעצור. כל הזמן להיות במצב של תנועה. ואף אם מגיע לרמזור שילך הלך חזור עד שהרמזור ידלק, לא לעצור בדרך שלא יהיה הנחה, באופן כזה אפשר להקל.

ז. נתינת המעות בשבת

לעיל נתבאר, שלא התירו לתת את הכסף בידים אף משום מצות ארץ ישראל, לא התירו מוקצה בידים. אולם קניין ומקח וממכר במקום מצוה כן. אבל יש פתרון לנתינת הכסף. שהנה איתא בתלמוד ירושלמי (מועד קטן פ"ב ה"ג) שיכול היהודי להביאו אל ביתו ולהראות לו את הכסף, והגוי מצידו לוקח.

הרמב"ן, התוספות, הרא"ש ורובא דרובא מהראשונים. ויש אומרים שכן גם דעת הר"ף. [יש רצו לומר בדעת הר"ף להיפך, אולם הערך השלחן כתב כך בפשיטות בדעתו]. לפיכך בודאי שלהלכה נוקטים שאין לחלק בין כתיבה לועזית לכתיבה אשורית.

אכן לו יצויר שעומד לפני האדם חובה לכתוב בשבת, כגון במצב של פיקוח נפש, בזה ודאי שעדיף שיכתוב בכתיבה לועזית, וכשיטת האור זרוע והראשונים שסברו כמותו, שלפחות יעבור על דרבנן ולא על דאורייתא.

יב. מהרמ"א מוכח דאין להקל כהאור זרוע

ועל עיקר דברי הרמ"א שפסק כהאור זרוע, שכתובה לועזית בשבת אסורה רק מדרבנן יש להעיר, מפני מה בהלכות של מלאכת כותב (סימן טז) הרמ"א לא כותב לחלק בין כתיבה לועזית לכתיבה אשורית, שזו איסורה דאורייתא וזו דרבנן. ומשמע לכאורה שסבר שכל הכתבים אסורים מהתורה. ומפני מה דוקא כאן בעניין מצות ישוב ארץ ישראל כתב כן, והאמת שמלשונו של הביאור הלכה שם נראה שהבין באמת שהרמ"א לא גילה דעתו להתיר תמיד, ורק לעניין חומרא מביא את האור זרוע. וזה דבר מאוד מהותי שהרמ"א כותב את החילוק הזה כאן לגבי מצות ישוב הארץ ולא במלאכת כותב. במיוחד שרוב העולם שגרים בכל מדינות הגויים, כמו שהיה בזמננו, ובזמן הרמ"א בודאי כמעט כולם היו גרים בארצות הגויים, והיו כותבים בכתב לועזי, ולמה הרמ"א לא מזכיר את זה? על כרחנו לומר, שמה שכתב את האור זרוע זה רק על ישוב ארץ ישראל, שגם הרמ"א סובר שזה רק לחומרא, אבל אין להקל בזה.

יג. שהות מרן זיע"א ברבנות במצרים

בשנת תש"ז אאמו"ר מרן זצוק"ל הגיע למצרים, ופעל שם עד שנת תש"י. שלוש שנים. קודם לכן חי בירושלים, ולאחר חתונתו לא היתה לו פרנסה כלל, והיה יהודי אחד סוחר שהיה גם תלמיד חכם מופלג, ושמו, חכם אהרן שוואקה, שהיה ידיד של אאמו"ר. והוא בא לארץ ישראל וחיפש רב למצרים. בקהיר בתקופה ההיא היו מאה אלף יהודים! ולצערנו זו היתה תקופה שהרבנים היו מועטים מאד, קהילה כמעט יתומה.

הרב ששימש שם קודם לכן היה אדם שאינו ירא שמים כלל. אאמו"ר סיפר לי, שפעם בא אליו בבוקר באיזה ענין דחוף, הוא היה סגי-נהור, ואמרו לו שימתין בחוץ, כיון שהוא מתפלל כעת. בינתיים נכנס עוד מישהו, ושאל את אאמו"ר למה הוא מחכה, ואאמו"ר השיב לו שאמרו לו שהרב מתפלל. אותו אדם שמע כך ופתח את הארון והראה לאאמו"ר שהתפילין של הרב עדיין שם...

לאחר כמה דקות אאמו"ר נכנס אליו לחדר ופנה לרב, כבוד הרב, למה כל כך התעכבנו בחוץ? והרב השיב לו: 'הייתי צריך להתפלל!' אאמו"ר שמע כך אמר לו 'אבל התפילין נמצאות בארון בחוץ!' ענה לו הרב: 'אוי, שכחתי...' אתם מבינים באיזה סוג 'רב' מדובר..

מצב הקהילה מבחינה רוחנית היה ממש לא טוב. היתה שם קהילה שבראשה עמד חכם אהרן שוואקה, קהילת 'אהבה ואחוה', ושם היו אנשים יראי שמים, אאמו"ר סיפר לי, שהיו שם כמה חדרים ובכל חדר היו לומדים משהו אחר, בעלי בתים ונערים יחד. ואאמו"ר היה נותן לכיתה של בחורים צעירים שיעור במסכת קידושין, ונבחנו בעל פה מתחילה ועד סוף. ואאמו"ר היה שם שלוש שנים והרביץ תורה ללא הפסקה.

כאשר בא לשם, זה היה לפני מלחמת השחרור, בכלל טלפונים זה היה דבר בלתי מצוי כמעט, והוא היה במצרים מנותק מכל העולם. [אנחנו שוכחים היום איך שזה התקדם, לפני שלושים שנה כשהייתי נוסע לאמריקה והייתי צריך להתקשר הביתה, הייתי צריך להתקשר דרך המרכזיה, לדבר איתם באנגלית להסביר להם מה אני רוצה, לתת להם את המספר והם מתקשרים, ועולה הון תועפות, ולא היתה דרך אחרת, ככה זה היה לפני שלושים שנה, כל שכן התקופה של אאמו"ר שהיא משבעים שנה].

בשנות שהותו שם פרצה מלחמת השחרור, והעברים שם האשימו אותו שהוא מרגל ציוני. יש סיפור ידוע שהוא סיפר לי, הוא התגורר בקומה רביעית ובחג הסוכות בנה לו סוכה על הגג. ואז באו אליו המשטרה ואמרו לו שהסוכה הזו היא סימן לאותות לציונים היכן להפציץ... הם לקחו אותו בערב סוכות, והביאו אותו לפני שופט, השופט שמע וכעס מאד, ואמר לו, שהוא חייב להרוס את הסוכה "ואני נותן לך שבוע ימים להרוס את הסוכה..."

וככה ב"ה היתה לו סוכה עד סוף חג הסוכות.

הדבר הקשה ביותר שהיה לו שם, שלא היה עם מי לדבר בדברי תורה. הוא למד יומם ולילה לבד, ונתקל שם בבעיות הלכתיות קשות מאוד, והיה צריך לדון בזה לבד. מי שיתבונן ביביע אומר התשובות שכתב אותם בתקופה של מצרים הן ארוכות יותר וחזקות מאוד, הוא היה צריך להישען רק על עצמו, וכדי להיות בטוח בדבריו עיין בזה כמו שצריך, ולא הפסיק לכתוב. למשל, היה יהודי אחד שרצה לזכות את הרבים והיה מחלק עלונים לשבת. והנה כשבא אאמו"ר העיר לו שהרי במצרים אין עירוב, והציבור לוקחים את העלונים ומטלטלים אותם ברשות הרבים. אמר אותו יהודי לאאמו"ר, הרי אלו שלוקחים את העלונים בכיס, בטח יש להם בכיס גם מפתחות, משקפים וכיו"ב, בין כה הם מקילים.

והאמת שזו שאלה מאד מעניינת, האם האיסור גדל בעקבות מה שמוסיף עלי, הרי בין כה עובר איסור. ויש עוד דוגמא לדבר, אם רופא אומר בשבת על חולה מסוכן שהוא צריך לאכול בשר, וצריך לשחוט בהמה עבורו, וניתן לשחוט גדי קטן שהשחיטה היא קטנה, ומאידך יכול לשחוט פרה גדולה שהשחיטה היא יותר, צריך לחתוך יותר, האם יש הבדל את מה לשחוט? ויש בזה תשובה ענקית ביביע אומר.

יד. מכירת העליות בשבת

שם במצרים היה נידון שקשור לנושא שלנו. שבבית הכנסת היו מוכרים את העליות וכל עולה מתחייב לתת. ולצערנו הרב, הקב"ה ברא שכחה בעולם, ואנשים שוכחים לשלם את חובם לבית הכנסת פעם בא אלי אחד כאן בבית הכנסת, ואמר, קניתי כמה דברים ואני לא זוכר כמה הסכום שאני חייב, אני אתן סכום מסוים ואם זה יותר תמחל לי... אמרתי לו, וכי אני מעניק מחילה? אני לא מוסמך להעניק מחילה! אתה תרמת, יש לך עסק עם הקב"ה! ואם אתה לא יודע כמה התחייבת כיצד אני ידע כמה? אני לא בעל הבית, אני לא צדקה לעצמי. אם אדם מבטיח כסף לפני ולאחר מכן מחל לו, יש מקום לדון, אבל אם התחייב לצדקה, להקדש, בודאי שזה בלתי אפשרי.

ויש להוסיף כאן עוד נקודה, אנשים שוכחים שבת כנסת יש לו הוצאות, משום מה אנשים משמיצים את העוסקים בדברי קדושה, ואומרים עליהם 'לוקחים כסף', 'מתפרנסים', 'עושים את התורה קרדום לחפור בה' וכיו"ב. לשיטתם, הרבנים צריכים למות מרעב, אסור להם להתפרנס! כשבית הכנסת צריך חשמל, מאיפה יבוא התשלום לכן אם לא מתרומות! יש הרבה הוצאות בבית הכנסת, לתקן כל מיני דברים, ולשם כך נועדו מכירת העליות, וה'מי שברך'. והנה במצרים היה להם נוהג, שסמוך לבית הכנסת היה חדר, ושם היה יושב גוי שהוא ממונה להקשיב כמה כסף כל אחד התחייב לתרום, ולרשום את זה. והנה כמובן שהיה כותב בכתב לועזי. וכשאאמו"ר הגיע למצרים ישב לדון אם אפשר לקיים את המנהג הזה, או לא. והמסקנה שלו לאור כל האמור שאין חילוק בין כתב לועזי לשאר כתבים.

אכן שם לכאורה היה צד להקל, משום שהכתב הוא כתב ערבי, שבשונה משפות אחרות כגון אנגלית, צרפתית, שיש להם את האותיות שלהם, אבל הכתב הערבי הוא בעצם שברי אותיות, ואינן אותיות שלימות. [אאמו"ר כתב את הסברא הזו, אני לא יודע ערבית, אבל הוא ידע לקרוא ולכתוב בערבית]. ומחמת כן אפשר ואין זו מלאכה גמורה מצד שאין אלו אותיות שלימות. מאידך גיסא, כיון שזו דרך הכתיבה, ומי שיודע לקרוא יכול לקרוא את זה, ולכן מסיק ביביע אומר שגם כתב ערבי אסור מהתורה, ודינו ככל כתיבה לועזית אחרת.

לכן הוא התנגד למנהג הזה, אך אמר שאין צריך למחות בידם בחזקה, אבל בודאי שאין לבית כנסת להנהיג דבר כזה.

טו. כתיבה בבתי חולים

בבתי חולים שבירושלים, כגון 'שערי צדק', האחיות שמנהלות את הרישום בכניסה לבית החולים הן גויות. אולם במחלקה עצמה, כשמודדים לחולים חום וכו', ורושמים את זה, אם מדובר בפיקוח נפש, חולה מסוכן, מותר, אולם יש הרבה חולים שמאושפזים בבית החולים ואינם מסוכנים, ולפעמים אף יש שהטיפול הוא למנוע פיקוח נפש, בזה השאלה היא מורכבת, כיון שאם לא יתבצע הרישום, יכול להיות שיתנו לו תרופות לא במינון הנכון וכו' ויכול לבוא לכלל סכנה, בודאי שהפתרון הוא על ידי גוי, לקרוא לאחות או רופא גויים שיכתבו הם את הדברים. אולם יש פעמים וגם זה אינו אפשרי. ואם

זה כך כדאי לומר לרופא [בדרך כלל הם יודעים] שיכתוב כתיבה לועזית, שבזה יש כמה פוסקים שסבורים להתיר.

טז. מכירת חמץ בערב פסח שחל בשבת

הפרי מגדים כותב לגבי ערב פסח חל בשבת, ודן מה הדין ביהודי ששכח למכור את החמץ עד שבת. והנה ברור שאם יכול לתת מתנה לגוי את כל החמץ שלו שיתן, אבל אם יש לו הרבה מדאי, וחמץ שהוא יקר מדאי, יש לו כמה בקבוקים יקרים של ויסקי חמץ, ורוצה שהגוי יכתוב: קניתי את זה ממך ואני חייב לשלם כך וכך, ולאחר הפסח יכול לקנות את זה ממנו בחזרה, הגוי לא שילם אז הוא פורע את זה ממנו בחזרה. והנה אם הוא מפחד שהגוי יכתוב או שאינו מאמין לו, כתב הפרי מגדים שמותר ליהודי לכתוב שטר מכירת חמץ בכתיבה לועזית, וזאת משום שזה כמו שבות דשבות במקום הפסד מרובה. ויש כמה האחרונים שכך סוברים.

יז. אמירה לגוי בדרבנן במקום הפסד

והנה לעיל נתבאר שהרמ"א פסק כאור זרוע להחמיר, אך מרן בשלחן ערוך לא חילק בנושא הזה. ומשמע לכאורה שלא סבר כמו האור זרוע. ויש דיון באחרונים מהי דעת מרן, באמת בבית יוסף (פנינו כמד) משמע שבאמת כתיבה לועזית זה אסור מהתורה, שם יש דין שבמקומות מסוימים מצוי גם בזמנינו.

בזמן הראשונים היה יהודי אחד שזכה במכרז [כנראה שילם טוב טוב...] וקיבל את הזכיון לגבות מכס, יש מקום שעוברים אנשים היורדים מהאווה, וכל מי שעובר צריך לשלם מס [לא מכס של היום שמחטטים בחפצים, אלא גובה מס מכל מי שעובר] ומשלם אחוזים או שכירות וכיו"ב, ובשבת הוא לא יכול לשבת שם, ומאידך גם לא יכול שלא לשבת שם, וכמו כן אינו יכול להעמיד שם גוי שיגבה את הכסף הזה, הרי אמירה לגוי בפרט אם הוא שכיר שלו, אסור, והפתרון הוא לתת לגוי אחוזים, שאז זה מעין קבלנות, שאז במקום הפסד התיירו. כך כותב המרדכי, וכך פסק מרן השלחן ערוך.

ושואל מרן הבית יוסף, הלא בין כה זה רק מקח וממכר, ואמירה לגוי דרבנן, אם כן מפני מה צריך להגיע שהוא מקום הפסד. ועונה על כך מרן, שבדרך כלל במכס בן אדם שעובר צריך לרשום את הפרטים, וכתיבה זה איסור דאורייתא. ולפי זה, כיון שמסתמא הגוי הזה שכותב במכס הוא כותב בשפתו הוא, ובכל זאת רואים שמרן כותב שזה איסור דאורייתא. ויש בזה ראייה חזקה שהבית יוסף גם סובר שזה דאורייתא.

יח. לתת לגוי העובד אצלו לפי אחוזים

פעם אירע מקרה כעין זה כאשר שהיתי בחו"ל. היה יהודי שיש לו עסקים גדולים מאד בארצות הברית. יבואן סחורות שמוכר אותה לכל מיני רשתות.

יש שם רשת גדולה מאוד, שיש להם סופרמרקטים, רשת ענקית, [האף שלהם תמיד למעלה הם גאים, הם הקובעים, ואם לא תמלא את ההוראות שלהם הם יזרקו אותך] והרשת הזו קנתה מיהודי אחד הרבה סחורה, ועליו היה מוטל להעביר להם את הסחורה. וכיון שמדובר ברשת גדולה מאוד לא יכול להביא מתי שרוצה, אלא היו קובעים לכל אחד מתי להגיע למחסני הרשת לפרוק את סחורתו, כדי שלא ייוצר 'פקק'. והנה מודיעים לו שבלייל שבת בעשר בלילה יכול להעביר את הסחורה. היהודי שלח להם הודעה אם אפשר להקדים או לאחר, אך הם סירבו ומצידם הוסיפו שיבטלו את העסקה. הוא פנה אלי בשאלה מה ניתן לעשות. זה היה ממש יום לפני, ולעשות שותפות עם גוי בעסקיו זה היה מאוחר מדי.

אמרתי לו, שיקח את כל הפועלים שעובדים אצלו ויסכם איתם כך, שבאותו ליל שבת הם לא מקבלים משכורת, אלא השכר יהיה לפי אחוזים, כל אחד שיעבוד על הסחורה הזו יקבל אחוז מסויים לפי שווי הסחורה, ותחתום איתם חוזה שזה מה שהם מקבלים, וזו לא

משכורת.

כמו כן פעם פנה אלי אחד שיש לו עסק שאנשים שיש להם תיקונים בבית או במוצרי חשמל, פונים אליו דרך האינטרנט, או מתקשרים אליו והוא שולח טכנאים. ולפעמים צריך לעשות את התיקון בשבת, כיצד עליו לנהוג. בזה אמרתי לו שכדאי להכניס גוי שותף, ולסכם שהרווחים של שבת, ומאידך ההוצאות על תשלום הפועלים של שבת מקבלים מהשותף הגוי. וזה גם לא כל כך פשוט. אך לפעמים זה גם בלתי אפשרי, הרי צריך לעשות עם הטכנאים הללו חוזה מפורט שכשהם הולכים לעשות איזה דבר בשבת הם לא מקבלים שכר עבודה לפי יום או לפי שעה אלא לפי אחוזים של העבודה. ועל כל פנים זה דומה לדין של המכס הנ"ל. וזה ההיתר לזה על פי ההלכה.

יט. ספר נשמת אברהם

יש ספר 'נשמת אברהם' כתב אותו הרב אברהם סופר. והוא רופא בבית החולים 'שערי צדק', אינני יודע אם עדיין הוא אבל הוא רופא מצוין, ותלמיד חכם גדול מאד, שלומד הרבה תורה. הוא היה קרוב מאד אל הגרש"ז אויירבאך ואל הגרי"י נויבירט, והיה קרוב גם לאאמו"ר מרן זצוק"ל, והוא הביא הרבה הלכות בשמו, אאמו"ר היה שולח תמיד להתייעץ איתו בכל מיני שאלות של הפלות, שאלות רפואיות הקשורות להלכה. והוא היה סומך עליו, כאשר היה מחווה דעתו אם מותר או אסור ומה נקרא פיקוח נפש וכו', הוא היה רופא מומחה. ובספר שלו הוא כותב את כל הנושא הזה של כתיבה על ידי גוי, על ידי רופא, מתי מותר, ומתי צריך דוקא גוי. הוא מסעף את כל הדברים בספר הזה.



בא והצטרף להיות שותף

בהפצת שיעורי מורנו ראש בית המדרש
הגאון רבי דוד יוסף שליט"א
ברחבי הארץ

להצטרפות

***6730**

שלוחה 3

office@ydaat.co.il

